

مدخل إلى القواعد الفقهية والخليفة المحسن

دكتور حمدي حمادة

1. قيمة طلب العلم وتجديد النية

افتتح المحاضر بتأكيد عظمة مجلس العلم، وأن طالب العلم في منزلة عظيمة عند الله، مستشهداً بمعنى حديث النبي ﷺ أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الفكرة الأساسية هنا:

- حضورك للمحاضرة ليس مجرد جلوس أمام شاشة.
- طلب العلم اصطفاً وتوفيق من الله.
- لا بد أن يبدأ الطالب بتجديد النية حتى يكون العلم عبادة لا مجرد معلومات.

نية مقترحة للمذاكرة:

اللهم كما اصطفتني لطلب العلم، فاصف عقلي وذهني لتلقي ما أتعلم، وانفعني به وانفع بي الناس.

2. معنى الفقه

الفقه في أصله يعني: **الفهم**.

وليس المقصود بالفقه مجرد حفظ الأحكام، بل فهم:

- لماذا شرع الحكم؟
 - كيف يُطبق؟
 - متى يتغير التطبيق؟
 - كيف نربط الحكم بالواقع؟
- المحاضر أكد أن مادة الفقه تحتاج إلى:
- فهم.
 - تركيب.
 - وعي بالواقع.
 - قدرة على تنزيل الحكم على الحالات المختلفة.

3. تعريف القواعد الفقهية

القاعدة الفقهية هي:

أصل عام أو معنى جامع تندرج تحته مسائل كثيرة من أبواب الفقه. بمعنى أبسط:

- الفروع كثيرة جداً.
- القاعدة تجمع هذه الفروع تحت معنى واحد.
- مثلاً: قاعدة **الأمر بمقاصدها** تدخل في الصيام، الحج، الزكاة، الزواج، الطلاق، التربية، وكل عمل يحتاج إلى نية. مثال المحاضر:
- لو شخص نسي وشرب في الصيام: هذه مسألة فرعية.
- لكن القاعدة العامة التي تنظم مسائل كثيرة هي: **النية**.

4. أهمية القواعد الفقهية

القواعد الفقهية ليست للحفظ فقط، بل هي **بوصلة** تساعد الإنسان على فهم الدين والحياة. أهميتها:

- تضبط التفكير الشرعي.
 - تمنع التسرع في الفتوى.
 - تساعد على فهم الواقع.
 - تجعل المسلم يعرف كيف يتصرف في المواقف المختلفة.
 - تربط بين العبادة والحياة اليومية.
 - تحمي الإنسان من التشدد أو التساهل الزائد.
- العبارة المركزية في المحاضرة:

إذا انضبطت قواعدهك الفقهية، استقامت موازين خلافتك في الأرض.

5. العلاقة بين الفقه والإحسان والخلافة

شرح المحاضر العلاقة بين ثلاثة مفاهيم:

أ. **الخليفة**

الإنسان خلق ليحمر الأرض ويؤدي دوره فيها وفق مراد الله.

ب. **الإحسان**

الإحسان يضبط الداخل:

- النية.

- القلب.
- الدوافع.
- الانفعالات.
- الإرادة.

ج. الفقه

الفقه يضبط الخارج:

- السلوك.
- العبادات.
- المعاملات.
- العلاقات.
- القرارات اليومية.

بمعنى:

- الإحسان يعلمك كيف تسمو.
- الفقه يعلمك كيف لا تسقط.
- القواعد الفقهية تعمل كـ **كتيب تشغيل للخليفة المحسن**.

6. القواعد الكبرى التي ستدرس

ذكر المحاضر خمس قواعد فقهية كبرى، وهي أساس واسع لأبواب كثيرة في الفقه:

- (1) الأمور بمقاصدها
أي أن الحكم على الأعمال يكون بحسب النية والمقصد.
- (2) اليقين لا يزول بالشك
أي أن الشيء الثابت لا يلغى بمجرد شك عابر.
- (3) المشقة تجلب التيسير
إذا وجدت مشقة حقيقية خارجة عن المعتاد، جاءت الرخصة والتيسير.
- (4) الضرر يزال
لا يجوز إقرار الضرر، ويجب رفعه قدر الإمكان.
- (5) العادة محكمة / العرف معتبر شرعاً
العادات المقبولة بين الناس تُراعى شرعاً ما دامت لا تخالف نصاً شرعياً.

7. تقسيم القواعد وفق الإحسان الثلاثي

المحاضر ربط القواعد الفقهية بفكرة الإحسان الثلاثي:

مع الله
مثل:

- النية.
- الأمور بمقاصدها.
- العبودية.
- الإخلاص.

مع النفس
مثل:

- اليقين لا يزول بالشك.
- علاج الوسواس.
- الثبات النفسي.
- عدم جلد الذات.

مع الناس والحياة
مثل:

- الضرر يزال.
- العرف معتبر.
- المشقة تجلب التيسير.
- مراعاة اختلاف الأحوال.

8. الفتوى تتغير بتغير الواقع

من أهم أفكار المحاضرة أن الفتوى ليست نصاً جامداً يُطبَّق بنفس الشكل على كل الناس. الفتوى قد تختلف باختلاف أربعة أمور:

1. الزمان
2. المكان
3. الأشخاص

4. الأحوال

مثال:

شخص يعيش في مكان شديد البرودة، وقد يضره الغسل بالماء البارد، فيجوز له التيمم إذا تحقق الضرر. المقصد هنا:

- الدين لا يريد إهلاك الإنسان.
- حفظ النفس مقصد شرعي مهم.
- التطبيق الصحيح للحكم يحتاج فهم الواقع.

9. مثال سيدنا عمرو بن العاص

ذكر المحاضر موقف سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان جنباً في غزوة شديدة البرودة، فخاف على نفسه من الغسل بالماء البارد، فتيمم وصلى.

لما عادوا إلى النبي ﷺ، أقره النبي على فعله.

الدروس من المثال:

- وجود الماء لا يعني دائماً وجوب استعماله إذا كان فيه ضرر.
- حفظ النفس معتبر شرعاً.
- القاعدة المستخدمة هنا: **لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة**.
- الفقه ليس حفظاً جامداً، بل فهمٌ للمقاصد والواقع.

10. مثال كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان

ذكر المحاضر قصة الرجل الذي وقع في الجماع في نهار رمضان، فجاء إلى النبي ﷺ يسأل عن الحكم.

تدرج النبي ﷺ معه:

- أعتق رقبة.
- فإن لم يستطع، يصوم شهرين متتابعين.
- فإن لم يستطع، يطعم ستين مسكياً.
- فلما كان الرجل شديد الفقر، جعل النبي الطعام له ولأهله.

الدروس:

- الحكم الشرعي يراعي حال الشخص.
- الشريعة قائمة على الرحمة.
- التطبيق يختلف حسب الاستطاعة.
- المشقة الحقيقية تجلب التيسير.

11. المدخلات والتشغيل والمخرجات

شبه المحاضر دراسة الفقه بعملية إدارية لها مراحل:

(1) المدخلات

وهي المعارف التي تدخل عقل الإنسان وقلبه:

- قواعد فقهية.
- فهم شرعي.
- معرفة الواقع.
- سؤال أهل الخبرة.

(2) التشغيل

وهو كيفية استخدام هذه المعرفة في الحياة.

(3) المخرجات

وهي الإنسان الفقيه المحسن، الذي يعرف كيف يتصرف بحكمة.

(4) التغذية الراجعة

وهي التطوير المستمر، بحيث لا يظل الإنسان واقفاً عند مستوى قديم من الفهم.

12. أهمية سؤال أهل التخصص

الفقه لا يعني أن الشيخ يجيب وحده عن كل شيء. أحياناً لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة. أمثلة:

- تقدير تلف السيارة يحتاج إلى ميكانيكي.
- معرفة ضرر الصيام على مريض تحتاج إلى طبيب ثقة.
- مسائل البناء تحتاج إلى مهندس.
- مسائل المال الحديثة تحتاج إلى معرفة اقتصادية وفقهية.

الفكرة:

الفقه هو الفهم، والفهم يحتاج إلى أهل الذكر في كل مجال.

13. القواعد ليست للحفظ فقط

أكد المحاضر أن الهدف ليس أن يحفظ الطالب أسماء القواعد فقط، بل أن يفهمها ويستخدمها.
مثال:

- ليس المطلوب فقط أن تقول: “اليقين لا يزول بالشك”.
- المطلوب أن تطبقها عندما يأتيك وسواس أو شك أو تردد.
- وليس المطلوب حفظ “المشقة تجلب التيسير”، بل فهم متى تكون المشقة معتبرة ومتى تكون مجرد كسل أو ضعف همة.

14. الفرق بين المشقة والتكليف الطبيعي

سأل أحد الطلاب عن الصبر على ما نكره، وهل فيه ألم؟
وضح المحاضر الفرق بين:

المشقة غير المعتادة

وهي التي تخرج عن قدرة الإنسان الطبيعية وتسبب ضرراً أو حرجاً شديداً.
التكليف الطبيعي أو تدريب النفس

مثل:

- مذاكرة تحتاج مجاهدة.
- قيام الليل بالتدرج.
- الصبر على الطاعة.
- مقاومة الكسل.

ليس كل تعب يُعتبر مشقة تجلب التيسير.

هناك تعب مطلوب لتربية النفس، وهناك مشقة زائدة تُرفع بالتيسير.

15. خطة دراسة القواعد في المحاضرات القادمة

وضح المحاضر أن كل قاعدة ستُدرس بالطريقة التالية:

1. المعنى الإجمالي للقاعدة
2. الأدلة من القرآن والسنة
3. الأمثلة والتطبيقات
4. الربط بالواقع المعاصر
5. كيفية تشغيل القاعدة في الحياة اليومية

المصطلحات المهمة

- **الفقه**: الفهم العميق للحكم وتطبيقه.
- **القواعد الفقهية**: أصول عامة تجمع مسائل كثيرة.
- **الخليفة المحسن**: الإنسان الذي يعمر الأرض وفق مراد الله وبإحسان.
- **الإحسان**: ضبط الداخل والارتقاء في العلاقة مع الله والنفس والناس.
- **الفتوى**: تنزيل الحكم الشرعي على واقع معين.
- **العرف**: ما اعتاد الناس ولم يخالف الشرع.
- **المشقة**: صعوبة خارجة عن المعتاد قد تستدعي التيسير.
- **اليقين**: الحكم الثابت الذي لا يزول بمجرد الشك.
- **المقاصد**: الغايات والمعاني التي تراعيها الشريعة.

خلاصة سريعة

المحاضرة كانت مقدمة لفهم القواعد الفقهية بوصفها بوصلة عملية للخليفة المحسن. الفقه ليس حفظاً جامداً، بل فهمٌ للشرع والواقع معاً. القواعد الفقهية تضبط علاقة الإنسان بالله، وبنفسه، وبالناس، وتساعد على اتخاذ قرارات متزنة بعيدة عن التشدد والتساهل. والفتوى الصحيحة تحتاج إلى مراعاة الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.